

Adendo de Unificação

Dossiê 8 (Guarda), sentença de alimentos de 11/04/2024, reconciliação de datas societárias e enriquecimentos documentais — Caso M.O.G. × A.G.

Complementa o Portfólio de Dossiês Forenses v2 (Doc 110), a partir de 4 documentos externos recebidos e do Doc 113 (verificação III)

0 — O que este adendo faz e por quê

Quatro documentos externos foram recebidos nesta sessão: (i) uma nota da Perplexity sobre representação do Ajaccio FIP na E-Vino antes de 23/04/2024; (ii) uma minuta estratégica ("Plano estratégico jurídico-operacional") citando precedentes novos, hoje verificados no Doc 113; (iii) uma reconstituição documental completa do ecossistema Ajaccio/Evino/RT127 a partir de mídia impressa (Diário Oficial, Data Mercantil) e registros CVM; e (iv) um "Portfólio Unificado de 8 Dossiês" que consolida os 7 dossiês patrimoniais já conhecidos **mais um oitavo dossiê inteiramente novo — Guarda, Convivência e Proteção** — que não constava do Portfólio v2 (Doc 110). Este adendo integra o que é genuinamente novo, reconcilia datas que pareciam divergentes, e aplica as correções do Doc 113.

I — Reconciliação de datas societárias (não são erros — são fases distintas do mesmo ato)

Dois pontos pareciam, à primeira vista, contradizer o Portfólio v2 (Doc 110). Uma análise cuidadosa mostra que ambos são explicáveis pela distinção normal, no direito societário brasileiro, entre **data do ato**, **data de arquivamento na Junta Comercial** e **data de publicação no Diário Oficial** — não divergências de fato.

1) Constituição do Ajaccio FIP — 03/06/2020 ou 19/05/2021? O Doc 110 (Dossiê 2, Bloco 2) já registra, na auditoria de hash das 7 gerações regulamentares, que a **Geração 2** do regulamento tem data real **19/05/2021**. O novo documento de reconstituição afirma que o fundo foi "constituído... em 19 de maio de 2021", citando como fonte um arquivo nomeado regulamento-fram-2021-10.pdf. É provável que essa fonte externa tenha confundido a **data de uma revisão regulamentar (Geração 2)** com a **data de constituição original** do fundo (Geração 1, 03/06/2020, já documentada no Doc 92 com hash SHA256 07ed9c6f). [CONFERIR: obter certidão de inteiro teor do registro de constituição do Ajaccio FIP na CVM/ANBIMA para fixar definitivamente a data de constituição — recomenda-se manter 03/06/2020 como data de constituição nas peças, por ser a mais antiga e melhor documentada no acervo hash, até confirmação em contrário.]

2) Redução de capital da E-Vino — 31/12/2021 (AGE) ou 25/03/2022 (Doc 110)? O novo documento de reconstituição, com base no Diário Oficial do Estado de São Paulo, mostra que a AGE que reduziu o capital da E-Vino de R\$ 76.440.845,40 (33.492.335 ações) para R\$ 19.259.877,94 (8.438.659 ações) foi realizada em **31/12/2021**, mas **publicada no DOESP apenas em 19/03/2022** e **registrada na JUCESP em 04/03/2022** (protocolo 122.402/22-4). O Doc 110 (Dossiê 2, Bloco 3.1) registra esse mesmo movimento de ações (33.492.335 → 8.438.659) com a data **25/03/2022** — provavelmente a data de **atualização cadastral na CVM**, e não a data do ato societário em si. **Conclusão: não há contradição de fato — há quatro datas possíveis para o mesmo evento (ato: 31/12/2021; registro JUCESP: 04/03/2022; publicação DOESP: 19/03/2022; atualização CVM: 25/03/2022) — todas devem ser mantidas com a etiqueta correta ao invés de escolher uma única "data do fato"**. Recomenda-se, em peças futuras,

citar a **data do ato societário (31/12/2021)** como referência jurídica principal, e as demais como marcos de publicidade.

II — Enriquecimentos ao Dossiê 1 (Evino/Víssimo) e Dossiê 2 (Ajaccio) a partir da reconstituição documental

ACHADO NOVO	DETALHE	RELEVÂNCIA
Sócios originários da RT127	Leonardo Luis do Carmo e Cristina da Silva de Camargo, 50 quotas cada (100% do capital), sede inicial Alameda Santos 1.293, 4º andar. NIRE 35.238.272.663.	Identifica as pessoas físicas de "prateleira" usadas para constituir o veículo antes da cessão ao Ajaccio — útil para eventual diligência sobre a real função desses sócios originários.
Mecânica da cessão de 31/12/2021	Cessão de 100 quotas ao Ajaccio (por FRAM, diretoras Ariana Renata Pavan e Victor Hideki Obara) → desdobramento 1:100 (100 → 10.000 quotas, mesmo capital) → Marcos Leonel Leal eleito administrador → sede alterada para Rua Bela Cintra, 986 (mesmo endereço operacional da E-Vino) → aumento de capital para R\$ 57.181.067,46 com 5.718.096.746 novas quotas integralizadas pelo Ajaccio.	Demonstra tecnicamente como a RT127 passou de sociedade-fachada para veículo de R\$ 57,18 MM em uma única sequência de atos no mesmo dia — reforça a tese de pré-ordenação da cisão.
Estrutura de taxas do Ajaccio FIP (regulamento original)	Taxa de Administração R\$ 15.000/mês (IPCA); Taxa de Gestão R\$ 15.000/mês; Taxa de Performance: 0,30% da rentabilidade distribuída + R\$ 5.000.000,00 fixos no 6º aniversário se a 1ª empresa investida valorizasse ≥ R\$ 500.000.000,00. Subscrição mínima R\$ 100.000,00; teto de 50 cotistas na 1ª emissão.	Detalha o desenho econômico original do fundo — útil para a perícia contábil (Módulo B do Doc 112) ao avaliar se a estrutura de taxas foi alterada em benefício de cotistas específicos ao longo das 7 gerações regulamentares.
Composição por subclasse (2025-2026)	43 cotistas em 9 subclasses (SUB A a SUB I): SUB I (R\$ 565,52 MM/5 cotistas), SUB A (R\$ 271,36 MM/5), SUB D (R\$ 168,35 MM/4), SUB E (R\$ 147,48 MM/6), SUB G (R\$ 131,48 MM/7), SUB F (R\$ 69,08 MM/7), SUB B (R\$ 35,34 MM/1), SUB H (R\$ 5,91 MM/7), SUB C (R\$ 11,55 MM/1).	Granularidade mais recente da estrutura de subclasses do que a constante no Doc 110 (que tinha o corte de 30/11/2023 em 9 classes A-J) — complementa, não substitui, a reconciliação de cotas já feita.
Confirmação: Ari CEO da Vila Porto Vinhos	Desde julho de 2025, Ari Gorenstein é diretor-geral (CEO) da Vila Porto Vinhos (Vila Velha/ES), com meta de triplicar o negócio em 5 anos — não é apenas "contratado" ou "consultor": é o executivo-chefe de empresa do mesmo setor.	Reforça substancialmente a tese de violação da Cláusula 10.1.7 (não-concorrência) do Dossiê 1 — ser CEO de concorrente direta é qualitativamente mais grave do que uma contratação genérica de R\$ 50k/mês.
Contexto Estadão 09/12/2024	Reportagem confirma: Ari deixou o cargo de co-CEO e assumiu assento no Conselho de Administração; Marcos Leal tornou-se CEO único; corte de 15% do quadro (450 funcionários); faturamento 2024 cresceu ~5% (meta era 15-20%); especulação do setor sobre 2ª rodada de captação.	Contextualiza a "demissão" de 02/12/2024 dentro de uma reestruturação real de mercado — não enfraquece a tese central (o vício está no timing de 3 dias antes da petição de "receita zero", não na existência da reestruturação em si), mas deve ser usada com precisão para não parecer que se nega um fato de mercado real.
Termos investigados	"Inerte Beverage", "BEV" (como entidade autônoma) e "Systax" — pesquisados	

sem vínculo confirmado	exaustivamente, sem qualquer vínculo documental com o ecossistema Ajaccio/Evino/Víssimo/Ari Gorenstein.	Boa prática de higiene investigativa — evita que hipóteses não confirmadas contaminem peças futuras.
------------------------	---	--

III — Enriquecimento decisivo ao Dossiê 5 (Alimentos): a sentença de 11/04/2024

Fato novo de maior relevância deste adendo: existe uma **sentença já transitada** no processo **1006738-51.2023.8.26.0011** (2ª Vara de Família de Pinheiros), proferida em **11/04/2024**, fixando alimentos em **R\$ 24.300,00/mês + manutenção do plano de saúde** — um **título executivo judicial**, não uma mera pretensão em discussão. Há débito apurado de aproximadamente **R\$ 848 mil** (referência: Doc 78 do acervo — Cálculo Final de Pensão). Este fato **substitui, no plano probatório, qualquer narrativa de "pedido de R\$ 25 mil ainda em disputa"** — o valor já é coisa julgada; o que resta em disputa é o cumprimento (processo de cumprimento 1007950-39.2025.8.26.0011) e a tentativa do requerido de reduzi-lo (revisional 1012537-07.2025, com tutela de redução já indeferida).

Impacto direto no roteiro do Doc 112: o Passo 5 (alimentos protetivos) deixa de ser um pedido de fixação e passa a ser, primariamente, um **pedido de execução do saldo devedor de um título já líquido, certo e exigível** — o que é processualmente mais forte e mais rápido do que discutir o quantum. A "premissa nova" mencionada anteriormente (pensões pagas ~20% abaixo do estipulado) agora tem uma base de cálculo objetiva e oficial: **R\$ 24.300,00/mês é o valor de referência** para a memória de cálculo discriminada (CPC art. 524) recomendada no Doc 112, item III.

IV — Dossiê 8 — Guarda, Convivência e Proteção (integralmente novo)

Matéria de interesse de incapazes. Nada neste dossiê orienta ou sugere descumprimento de qualquer ordem judicial — ao contrário, a linha de ação recomendada é de cumprimento documentado e submissão à perícia.

1 — Estado do processo

Processo **1166808-32.2024.8.26.0100** (9ª Vara de Família Central) — ação de guarda e regulamentação de visitas, **ajuizada pela própria autora (Millena)**; o requerido reconveio alegando alienação parental e requerendo astreintes. O laudo técnico do próprio juízo recomenda reaproximação assistida e guarda compartilhada. Foram fixadas astreintes de R\$ 5.000,00/dia (decisão de 10/03) contra a autora; há manifestação da autora (fls. 1061/1070); o processo teve vista ao Ministério Público em 25/06 e está com os autos conclusos, aguardando decisão.

2 — A defesa das astreintes, em quatro frentes independentes

FRENTE	FUNDAMENTO	FORÇA
1. Ausência de intimação pessoal prévia	Súmula 410/STJ , reafirmada pelo Tema 1.296/STJ (Corte Especial, mérito julgado 04/03/2026 — Doc 113, item 3): a cominação de astreintes exige intimação pessoal prévia do devedor sob pena de nulidade.	Sólida — precedente confirmado e muito recente
2. Inexistência do fato gerador	A conduta que supostamente gerou a multa não está demonstrada nos termos exigidos pela decisão que a fixou.	A desenvolver com base nos autos
3. Inconsistência cronológica	Achado decisivo: as faltas/descumprimentos alegados referem-se a janeiro de 2026, mas o laudo/relatório do avaliador técnico que supostamente as constataria só	Muito forte — afasta o fato gerador E abre caminho para arguir

	apresentou as datas em maio de 2026 (fls. 1004) — ou seja, a premissa fática é cronologicamente impossível (não se pode relatar em maio um fato de forma que dependa de um instrumento técnico ainda não produzido em janeiro).	litigância de má-fé do requerido (CPC art. 80, II e V)
4. Ausência de relatório de mérito do avaliador técnico	A cominação carece do relatório técnico substantivo que deveria fundamentá-la.	A desenvolver com base nos autos

3 — Proteção × alienação parental — a leitura que o Ministério Público tende a adotar

Proteção fundada da criança não se confunde com alienação parental (Lei 12.318/2010, art. 2º). A resposta processualmente mais segura à lógica que o MP costuma adotar nesses casos é **tripla**: (i) submeter-se à perícia com quesitos protetivos formulados pela própria autora; (ii) cumprir as determinações judiciais de convivência; (iii) documentar essa colaboração de forma sistemática nos autos — para que qualquer eventual resistência da criança, se existir, seja tecnicamente atribuída a fatores que não a conduta da mãe.

4 — Alerta de licitude probatória

Atenção: há menção, no acervo mais amplo, a um documento de "IP/geolocalização de criança (Guarujá)". Antes de qualquer uso processual desse material, é **indispensável avaliar sua licitude e a cadeia de custódia** — geolocalização de menor obtida sem base jurídica adequada (ex.: monitoramento não consentido, acesso a dispositivo de terceiro) pode configurar prova ilícita (CF art. 5º, LVI) e, em tese, conduta com repercussões próprias, além de comprometer a credibilidade de toda a defesa na ação de guarda. **Recomenda-se que este documento específico seja tratado sob sigilo reforçado e não incorporado a nenhuma peça até parecer específico sobre sua origem e licitude.**

V — Mapa de processos atualizado (8 frentes)

PROCESSO	VARA/ FORO	OBJETO	ESTADO
1006738-51.2023.8.26.0011	2ª VF Pinheiros	Alimentos — sentença 11/04/2024: R\$ 24.300/mês + plano de saúde (título executivo)	Definitivo [CONFERIR nº exato/fls.]
1006744-58.2023.8.26.0011	1ª VF Pinheiros	Divórcio e partilha	Em curso; SISBAJUD desde mai/2023; audiência 01/09/2026
1007950-39.2025.8.26.0011	1ª VF Pinheiros	Cumprimento de alimentos	Em levantamento
1012537-07.2025.8.26.0011	1ª VF Pinheiros	Revisional (redução) de alimentos	Tutela de redução indeferida (fls. 375/376)
0001112-97.2025.8.26.0011	1ª VF Pinheiros	Cumprimento com SISBAJUD	Bloqueio R\$ 42,4 MM
1166808-32.2024.8.26.0100	9ª VF Central	Guarda e regulamentação de visitas	Astreintes em aberto; vista ao MP; conclusos
1050640-10.2025.8.26.0100	a esclarecer	Referido em roteiros anteriores	[CONFERIR — ainda não identificado com precisão]
0005199-67.2023.8.26.0011		Cumprimento conexo	Em curso

Este mapa deve substituir, para fins de referência rápida da equipe, qualquer versão anterior menos completa — nenhum outro documento do acervo havia consolidado as 8 frentes processuais em uma única tabela.

VI — Nota sobre convenção de anonimização (não aplicada nesta camada)

O "Portfólio Unificado de 8 Dossiês" recebido faz referência a um MANIFEST0.md que estabelece convenções de anonimização (partes tratadas por papel processual — "Requerente"/"Requerido" — sem nomes, CPFs ou dados das crianças). Esse arquivo **não foi localizado neste repositório** — parece pertencer a um fluxo de trabalho paralelo/externo. Esta assessoria manteve, neste adendo e nos documentos anteriores, a convenção já estabelecida nesta sessão (nomes diretos das partes adultas; crianças nunca nomeadas). **Se a usuária desejar adotar a convenção de anonimização por papel processual para documentos de circulação mais ampla (ex.: representações a órgãos externos), recomenda-se sinalizar explicitamente — é uma escolha de política de dados, não uma correção técnica.**

Adendo elaborado a partir de 4 documentos externos recebidos nesta sessão (nota Perplexity sobre representação Ajaccio/FRAM/Vinci; minuta estratégica com precedentes hoje verificados no Doc 113; reconstituição documental Ajaccio/RT127/Evino a partir de Diário Oficial e Data Mercantil; Portfólio Unificado de 8 Dossiês). Complementa, sem substituir, o Portfólio de Dossiês Forenses v2 (Doc 110). Toda caracterização de conduta é apresentada "em tese", preservando-se a presunção de inocência e de boa-fé. Pontos marcados [CONFERIR] não devem ser citados em peça protocolável sem checagem direta na fonte primária. Documento sujeito à subscrição dos patronos habilitados — Dra. Michele P. Hilgenberg (OAB/SC 41.607) e Dr. Luiz Carlos Guieseler Junior (OAB/PR 44.937) — nos termos da procuração matriz de 03/06/2026 (fls. 1065) e do art. 112 do CPC.